

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1333/2530

นาย พล แพทย์ เมือง จันทร กับพวก

นาย ชื่น หมาয় รอ กลาง

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 138, มาตรา 183

คู่ความทำกันโดยตกลงเอาการสาบานของจำเลยและส.เป็นเงื่อนไข กล่าวคือถ้าบุคคลทั้งสองยอมสาบานโจทก์ก็ยอมรับตามข้ออ้างของจำเลยและยอมแพ้คดี แต่ถ้าบุคคลทั้งสองไม่ยอมสาบานจำเลยก็เป็นฝ่ายแพ้คดี ข้อตกลงดังกล่าวมีผลบังคับระหว่างคู่ความได้ ส่วนการสาบานตนของส.เป็นเพียงเงื่อนไขที่คู่กรณีกำหนดขึ้น การที่ ส.ไม่ได้รู้เห็นยินยอมในการตกลงนั้น หากทำให้ข้อตกลงดังกล่าวเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ เมื่อจำเลยและส.ไปยังสถานที่กำหนดแล้ว แต่บุคคลทั้งสองไม่ยอมสาบาน จำเลยจึงต้องแพ้คดีตามคำทำ.

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยรับเงินค่าไถ่ถอนการขายฝากที่ดินจำนวน 1,000 บาท และส่งมอบที่ดินคืนแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า ที่ดินพิพาทโจทก์ที่ 2 ขายให้จำเลยตั้งแต่พ.ศ. 2512 จำเลยไม่เคยทำสัญญากู้ยืมเงินกับโจทก์ที่ 2 สัญญาที่โจทก์อ้างเป็นสัญญาปลอม

ในวันนัดสืบพยานโจทก์ โจทก์จำเลยตกลงทำกัน ปรากฏว่าจำเลยเป็นฝ่ายแพ้คดีตามคำทำ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรับเงิน 1,000 บาท จากโจทก์ที่ 1 และให้จำเลยส่งมอบที่พิพาทให้โจทก์ที่ 1 ห้ามจำเลยและบริวารเกี่ยวข้องต่อไป

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปรากฏว่าในวันนัดสืบพยานโจทก์ คู่ความแถลงทำกันว่า ถ้าจำเลยและนายสุน งามอม พยานในสัญญาซื้อขายยอมสาบานต่อหน้าหลวงพ่อใหญ่ วัดศิระระแตร อำเภอบุพพัทลุง ว่าจำเลยได้ซื้อที่พิพาทมาจากโจทก์ที่ 2 มิใช่โจทก์ที่ 2 ภูเงิน 1,000บาท แล้วให้จำเลยทำกินในที่พิพาทต่างดอกเบี้ยโดยฝ่ายโจทก์จะเป็นผู้นำสาบาน ในการไปสาบานให้เจ้าหน้าที่ศาลไปเป็นพยานด้วยหากจำเลยและนายสุน งามอม ยอมสาบานโจทก์ยอมแพ้ ถ้าจำเลยและหรือนายสุน งามอม ไม่ยอมสาบาน จำเลยยอมแพ้ ทั้งสองฝ่ายไม่ตั้งใจสืบพยาน ครั้นถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2527 ซึ่งเป็นวันนัดไปสาบานกัน คู่ความไปพร้อมกันที่วัดศิระระแตรสถานที่ที่คู่ความตกลงกันไว้ โจทก์ได้กล่าวนำคำสาบานต่อหน้าหลวงพ่อใหญ่ วัดศิระระแตร ปรากฏว่าจำเลยจะสาบานแต่นายสุนไม่ยอมสาบาน เมื่อนายสุนไม่ยอมสาบาน จำเลยก็ไม่สาบานด้วย ปรากฏตามรายงานเจ้าหน้าที่ฉบับลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2527 เมื่อฝ่ายจำเลยไม่ปฏิบัติตามคำทำ ศาลล่างทั้งสองจึงพิพากษาให้ฝ่ายจำเลยแพ้คดี มีปัญหาตามฎีกาของจำเลยว่า นายสุน งามอม เป็นบุคคลภายนอกมิได้รู้เห็นยินยอมในการตกลงทำ

กันด้วย จึงเป็นการทำที่ไม่ชอบ เมื่อนายสุนไม่ยอมสาบาน ศาลจะพิพากษาให้จำเลย
แพ้คดีมิได้

ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้ว เห็นว่า การทำกันในศาลนั้นคือการยอมรับข้อเท็จจริง
ตามอีกฝ่ายหนึ่งอ้างโดยมีเงื่อนไขบังคับก่อน คดีนี้เงื่อนไขดังกล่าวคือการสาบานตัว
ของจำเลยและนายสุน งาหอม กล่าวคือถ้าบุคคลทั้งสองยอมสาบานตามที่ตกลงกัน
ไว้ โจทก์ก็ยอมรับตามข้ออ้างของจำเลยและยอมแพ้คดี แต่ถ้าบุคคลทั้งสองไม่ยอม
สาบานจำเลยก็เป็นฝ่ายแพ้คดี ข้อตกลงดังกล่าวมีผลบังคับระหว่างคู่ความได้ส่วนการ
สาบานตนของนายสุน งาหอมเป็นเพียงเงื่อนไขที่คู่กรณีกำหนดขึ้น การที่นายสุน งา
หอมไม่ได้รู้เห็นยินยอมในการตกลงนั้นหาทำให้ข้อตกลงดังกล่าวเป็นการไม่ชอบด้วย
กฎหมายตามข้ออ้างของจำเลยไม่ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยและนายสุน
งาหอม ไปอยู่ต่อหน้าหลวงพ่อบุญที่วัดศิระระแดงแล้ว แต่บุคคลทั้งสองไม่ยอม
สาบานตามข้อตกลง จำเลยก็ต้องแพ้คดีตามคำทำดังกล่าว

พิพากษายืน.

(สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ-ไพรัช วงศ์วัฒน์-ไพจิตร วิเศษโกสิน)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>